[별첨 1] 명세서 등 보정서

출원의 요약서, 명세서 또는 도면을 보정하는 경우

[별지 제9호서식]

보 정 서

【보정구분】 □ 출원서 등 보정 □ 출원서 등 보완 ■ 명세서 등 보정 □ 임시명세서 보정
□ 심판청구서 등 보정 □ 심판청구서 등 보충 □ 이의신청서 등 보정
□ 정정명세서 등 보정 □ 취소신청서 등 보정 □ 취소신청서 등 보충
【제출처】 □ 지식재산처장 □ 특허심판원장 □ 심판장
【제출인】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
【사건과의 관계】 출원인
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)
【사건의 표시】 10-2004-0012345
(【출원번호(이의신청번호*, 기술평가청구번호*, 국제출원번호)】)
(【심판번호】)
【제출원인이 된 서류의 접수(발송)번호】 1-1-2004-000123-45
【보정(보충)할 서류】 특허출원서
【보정(보충)할 사항】
【보정(보충)대상항목】 청구항 5
【보정(보충)방법】 추가
【보정(보충)내용】
제항에 있어서 R1이 티오닐에틸, R2는 피페리딘, R3는 치환된 페닐인 화합물

(【기타사항】 □ 재심사청구 □ 지정기간단축신청)
(【단축이유】)
위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】(기재요령 제10호를 참조합니다)
【보정료】 14,000 원
(【재심사청구료】 원)
【합계】 14,000 원 ☞ 감면대상인 경우 감면 적용
(【수수료 자동납부번호】)
【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재요령 제12호를 참조합니다)

[별첨 2] 출원서 등 보정서

상표등록출원서 또는 관련 중간서류의 내용의 취지를 보정하는 경우

[별지 제5호서식]

보정(보완)서

【보정 구분】 ■ 출원서 등 보정 □ 상표견본의 보정 □ 시각적 표현의 보정
□ 수정정관(규약) 제출 □ 이의신청서 등 보정 □ 심판청구서 등 보정
□ 심판청구서 등 보충 □ 절차보완 □ 국제상표등록출원의 보정
□ 국제상표등록출원의 정관(규약) 등 제출
□ 국제상표등록출원의 수정정관(규약) 제출
□ 국제상표등록출원의 소리·냄새상표의 소리파일·냄새견본의 제출
□ 국제상표등록출원의 분할신청의 보정
□ 국제상표등록출원 분할의 상품보정
□ 국제등록기초상표권의 분할신청의 보정

【제출처】 □ 지식재산처장 □ 특허심판원장 □ 심판장

【제출인】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
【사건과의 관계】 출원인
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(명칭)】
【대리인번호】
【포괄위임등록번호】

【사건의 표시】 40-2004-0012345
(【출원번호(상품분류전환등록신청번호, 이의신청번호, 국제등록번호, 지식재산처참조번호, 심판번호)】)

【제출원인이 된 서류의 접수(발송)번호】 1-1-2004-000123-45

【보정(보완, 보충)할 서류】 상표등록출원서

【보정(보완, 보충)할 사항】
【보정(보완, 보충)대상항목】 상품류 및 지정상품
【보정(보완, 보충)방법】 정정
【보정(보완, 보충)내용】
【보정 전 상품류 및 지정상품】
【상품류】 제41류
【지정상품】 연극예약알선업, 학원경영업
【보정 후 상품류 및 지정상품】
【상품류】 제41류
【지정상품】 미술학원경영업, 피아노학원경영업

(【그 밖의 사항】 □ 지정기간단축신청)

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】(기재요령 제10호 참조)
【보정(보완)료】 14,000 원

【수수료 자동납부번호】

【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재요령 제12호 참조)

[별첨 3] 도면 등 보정서

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항, 사진 또는 견본을 보정하는 경우

[별지 제2호서식]

보정(절차보완)서

【보정 구분】 □ 출원서 등 보정 ■ 도면 등 보정 □ 이의신청서 등 보정
□ 심판청구서 등 보정 □ 심판청구서 등 보충 □ 출원서 보완
【제출처】 □ 지식재산처장 □ 특허심판원장 □ 심판장
【제출인】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
【사건과의 관계】 출원인
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)
【사건의 표시】 30-2004-0012345
(【출원번호(국제등록번호, 이의신청번호)】)
(【디자인의 일련번호】)
(【심판번호】)
【제출원인이 된 서류의 접수(발송)번호】 1-1-2004-000123-45
【보정(보완, 보충)할 서류】 디자인등록출원서
【보정(보완, 보충)할 사항】
【보정(보완, 보충)대상 항목】 도면 1.1
【보정(보완, 보충)방법】 정정
【보정(보완, 보충)내용】

정정한 도면 1.1

(【그 밖의 사항】 □ 재심사청구 □ 지정기간단축신청)
위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】 (기재방법 제10호를 참조합니다)
【보정료】 14,000 원
(【수수료 자동납부번호】)
【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재방법 제12호를 참조합니다)

[별첨 4] 기간연장 신청서

지식재산처장 등이 정한 기간의 연장을 신청하는 경우

[별지 제10호서식]

기간연장(단축, 경과구제)신청서

【신청구분】 ■ 법정(지정)기간연장 □ 지정기간 단축
□ 디자인 비밀기간 연장 □ 디자인 비밀기간 단축
□ 기간경과구제 □ 상표 절차(의견서 제출) 계속

【제출인】

【성명(명칭)】 김출원

【특허고객번호】 4-2004-000123-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

【출원번호(기술평가청구번호*, 국제등록번호, 이의신청번호*, 상품분류전환등록신청번호, 취소신청번호, 심판번호)】 10-2004-0012345

【기간연장(기간단축, 기간경과구제), 상표 절차(의견서 제출) 계속의 표시】

(【제출할 서류】) 보정서

(【접수(발송)번호】) 1-5-2004-000123-45

【연장이유(단축이유, 기간경과이유)】 출원인의 사정에 의함
또는 별지와 같음(구체적으로 적을 경우)

(【연장신청서 제출 횟수】) 1회

【연장(비밀기간 단축)희망기간(경과이유 소멸일자)】 1월

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】 20,000 원

【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통

[별첨 5] 우선심사 신청서

다른 출원에 우선하여 심사받기 위해 신청하는 경우

※ 심사청구가 있는 출원에 한하여 우선심사신청을 할 수 있음

[별지 제22호서식]

심사청구 · 우선심사신청서

【구 분】 □ 심사청구 ■ 우선심사신청

【제출인】

【성명(명칭)】 김출원

【특허고객번호】 4-2004-000123-4

【사건과의 관계】 ■ 출원인 □ 국제출원인 □ 제3자

【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

【사건의 표시】

【출원번호(국제등록번호)】 10-2016-0001234

【발명(고안)의 명칭(디자인의 대상이 되는 물품, 상품류)】 자전거용 표시램프

(【기타사항】 □ 심사유예신청

(【유예희망시점】 심사청구일 후 24개월이 지난 때부터 ( )개월)

(【심사청구료 납부유예】 □ 필요 □ 불필요)

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

제출인(인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】(기재요령 제6호 참조)

(【수수료 자동납부번호】)

(【심사청구료】 항 원)

(【우선심사신청료】 200,000 원) ☞ 실용신안등록출원인경우는 100,000원

【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재요령 제8호 참조)

[별첨 6] 출원인 변경 신고

특허 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 변동이 있는 경우

[별지 제20호서식]

권리관계 변경신고서

【구 분】 ■ 출원인변경 □ 출원인지분변경 □ 협의에 의한 권리자선임
【제출인】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
【사건과의 관계】 변경후 출원인(양수인)
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)
【사건의 표시】
【출원번호(국제등록번호, 국제출원번호)】 10-2004-0012345
【발명(고안)의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품, 상품류】
자동차안테나
(【제출원인이 된 서류의 접수(발송)번호】)
【변경내용】
【변경전】
【성명(명칭)】 홍길동
【특허고객번호】 4-2004-123456-1
【변경후】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
(【변경원인】) 전부양도

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

홍길동 (홍길동) 또는 서명

(【수수료】) 13,000 원 ☞ 상속 및 법인의 분할·합병의 경우는 6,500원

【첨부서류】 1. 출원인변경의 원인을 증명하는 서류 1통(예:양도증 1통)
2. 제3자의 허가, 인가, 동의, 승낙이 필요한 경우에는 이를 받았음을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령에서 정한 서류 각 1통

1. 양도증 작성의 예

【서류명】 양도증

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2004-0012345

【발명(고안)의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품, 상품(서비스업)류】 자동차안테나

【취지】 위 사건에 관한 특허(실용신안등록, 디자인등록, 상표등록)를 받을 수 있는 권리전부를 양도함

【양도일자】 2004.07.01

【양도인】

【성명】 홍길동 (홍길동)

(【주민등록번호】) 660101-1234567

【주소】 대전광역시 서구 둔산동 920번지

【양수인】

【성명】 김출원 (김출원)

(【주민등록번호】) 690102-1345678

【주소】 대전광역시 유성구 도룡동 100번지

2. 출원인변경 관련 구비서류

(1) 출원인변경의 원인을 증명하는 서류

① 양도 - 양도증[특허고객번호부여신청시 등록한 인감날인. 출원인 인감을 날인할 수 없는 외국인은 국적증명서(법인의 경우 법인국적증명서)를 제출]

② 증여, 상속 - 호적등본 및 주민등록등본

③ 법인 분할·합병 - 법인등기부등본

④ PCT 국제단계에서의 명의변경을 기초로 한 출원인변경 - 기록변경통지서

(2) 동의서

- 출원인중 일부가 지분을 타인에게 양도하는 경우 다른 출원인의 동의서를 제출해야 함

[별첨 7] 특허고객번호 정보변경(경정) 신고

특허고객번호를 부여받은 자가 성명·주소·인감·전화번호 등(법인의 경우에는 그 명칭·영업소·대표자의 성명 등)을 변경 또는 경정하려는 경우

[별지 제5호서식]

특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서

【구 분】 ■ 특허고객번호 정보 및 등록명의인 표시 변경(경정) □ 특허고객번호 정정

【제출인】

【성명(명칭)】 김출원

【특허고객번호】 4-2004-000123-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인이 작성·제출할 경우 해당없음

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

(【사건의 표시】

【출원번호(특허(등록)번호, 기술평가청구번호*, 국제등록번호, 지식재산처참조번호*, 이의신청번호*, 상품분류전환등록신청번호, 취소신청번호, 심판번호)】)

【변경(경정, 정정)내용】

(【변경(경정, 정정)항목】) 주소

【변경(경정, 정정)전】 대전광역시 서구 둔산동 920번지

【변경(경정, 정정)후】 서울특별시 강남구 역삼동 120번지

【변경(경정, 정정)원인】 이사

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【첨부서류】 1. 정보변경(경정)내용을 증명하는 서류 1통

2. 기타 법령에서 정한 서류 각 1통

[별첨 8] 권리이전 등록 신청서

특허(등록)권의 전부를 이전하려는 경우

[별지 제15호서식]

권리이전 등록 신청서

【대상권리】 ■ 특허(등록)권 □ 전용실시(사용)권 □ 통상실시(사용)권 □ 질권 □ 근질권
【신청구분】 ■ 전부이전 □ 일부이전 □ 지분전부이전 □ 지분일부이전
□ 분할이전 □ 분할

【등록권리자(양수인)】
【성명(또는 법인의 명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
(【전화번호】)
(【전자우편 주소】)
(【이전받을 지분】) (기재요령 제3호 라. 참조)
【등록의무자(양도인)】
【성명(또는 법인의 명칭)】 홍길동
【특허고객번호】 4-2004-123456-1
(【전화번호】)
(【전자우편 주소】)
(【이전할 지분】) (기재요령 제4호 마. 참조)
(【대위신청인】)
(【성명(또는 법인의 명칭)】)
(【주소】)
(【대위원인】)
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인(또는 법인 등)이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(또는 법인의 명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)
【등록대상의 표시】
【특허번호(등록번호)】 10-0123456-00-00
(【권리의 표시】)
(【상품류, 서비스업류(디자인대상 물품)】
【지정상품, 서비스업, 업무(디자인 일련번호)】)
【등록원인】 전부양도
(【특약】)
(【가등록 신청】)

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

등록권리자 김출원 (대리인) 김출원 또는 서명

등록의무자 홍길동 (대리인) 홍길동 또는 서명

(대위신청인) (대리인) 또는 서명

(【특허(등록)증 재발급 신청】) ☞ 변경된 등록관리자로 등록증을 재발급할 경우에만 작성

(【수령방법】) □전자문서 □방문수령(대전) □방문수령(서울) □방문수령(대전 송달함)

□방문수령(서울 송달함) □우편수령

(【수령인】)

【납부금액】(기재요령 제13호 참조)

【등록료】 40,000 원

(【등록세】) 21,600 원

(【인지세】) 20,000 원

(【특허(등록)증 재발급 수수료】)

【합계】 81,600 원

【수수료자동납부번호】

【첨부서류】법령에서 정한 서류 각 1통 (이하에 적은 제출서류에 첨부된 서류의 활용 또는 기재요령 제15호 참조)

(【서류명】)

(【특허(등록)번호(접수번호)】)

[별첨 9] 존속기간갱신등록신청서

상표를 갱신하고자 하는 경우(전액납부)

[별지 제23호서식]

존속기간갱신등록신청서

【등록권리자】
【성명(또는 법인의 명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-0012134-5
(【전화번호】)
(【전자우편 주소】)
(【대위신청인】)
(【성명(또는 법인의 명칭)】)
(【주소】)
(【대위원인】)
【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인(또는 법인 등)이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(또는 법인의 명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)
【등록번호】 40-0123456-00-00
【갱신등록 제외 대상】 ☞ 갱신제외 대상이 있는 경우에만 작성
【분류구분】 KR(NICE)
【상품류】
【지정상품(업무)】

위와 같이 지식재산처장에게 신청합니다.

등록권리자(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【등록료】(기재요령 제7호 참조)
【분할납부 여부】 ■ 전액납부 □ 분할납부
【갱신등록료】 1개류 300,000 원
(【지정상품 가산금】 개상품 원) ☞ 갱신하려는 각 류의 지정상품 수가 10개 초과 시 초과상품개수와 가산금액 기재(초과 지정상품 마다 2,000원)
【등록면허세】 9,120 원
【합계】 309,120 원
【수수료 자동납부번호】
【특허(등록)료·수수료 및 등록세 납부사항정정신청】
【첨부서류 및 견본】 법령에서 정한 서류 각 1통(이하에 적은 제출서류에 첨부된 서류의 활용 또는 기재요령 제10호 참조)
(【서류명】)
(【출원번호(심판번호)】)

[별첨 10] 특허(등록)증 재발급 신청서

특허(등록)증을 재발급 받는 경우

[별지 제29호서식]

열람(복사, 발급, 재발급, 정정발급)신청서

【신청 구분】 □ 특허(등록)증 발급 □ 휴대용 특허(등록)증 발급
□ 특허(등록)증 정정 발급 □ 휴대용 특허(등록)증 정정 발급
■ 특허(등록)증 재발급 □ 휴대용 특허(등록)증 재발급
□ 특허(등록)증 재발급(전자문서) □ 등록원부 발급
□ 등록원부기록사항 발급 □ 자료열람
□ 자료복사 □ 서류등본(초본) 발급

【제출인】
【성명(명칭)】 김출원
【특허고객번호】 4-2004-000123-4
【사건과의 관계】 출원인

【대리인】 ☞ 대리인 없이 개인(또는 법인 등)이 작성·제출할 경우 해당없음
【성명(명칭)】
【대리인번호】
(【포괄위임등록번호】)

【신청대상의 표시】
【출원번호[이의신청번호, 특허(등록)번호, 기술평가청구번호, 취소신청번호, 심판번호, 국제출원번호, 국제등록번호, 상품분류전환등록신청번호, 지식재산처참조번호]】 10-01234156-00-00
【신청대상】 ☞ 특허(등록)증 발급인 경우 해당없음
【신청부수】 1부

(【대표 지정상품(서비스업, 업무)의 명칭】)
(【신청이유】) 분실
(【수취방법】) 우편
(【수령인】) 김출원

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장)에게 제출합니다.

제출인(대리인) 김출원 (김출원) 또는 서명

【수수료】 전자문서 5,000원, 서면 6,500 원 (기재요령 제8호를 참조합니다)
(【수수료 자동납부번호】)
【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재요령 제10호를 참조합니다)

[별첨 11] 연차등록료(상표 제외) 납부서

특허권자, 실용신안권자 및 디자인권자가 연차등록료를 납부하려는 경우

[별지 제25호서식]

납 부 서

【납부구분】 □ 설정 등록료 ■ 연차 등록료
□ 존속기간갱신등록료 2회차 납부
□ 지정상품·업무 추가 등록료 □ 등록료 보전

【등록권리자】
【성명(또는 법인의 명칭)】 김 동 욱
【특허고객번호】 4-2016-123456-7
(【전화번호】)
(【전자우편 주소】)
(【지분】)
【납부자】
【성명(또는 법인의 명칭)】 김 동 욱
(【특허고객번호(또는 대리인번호)】) 4-2016-123456-7
(【주소】)
(【전화번호】)

☞ 연차등록료【회복신청】의 경우, 반드시 기재

(【대위신청인】)
(【성명(또는 법인의 명칭)】)
(【주소】)
(【대위원인】)
【납부대상의 표시】
【출원번호(특허번호, 등록번호)】 10-1234567-00-00
【청구항(디자인, 상품류)수】 4
(【대표 지정상품(업무)의 명칭】)
(【디자인의 일련번호】)
(【포기대상】)
(【납부연차(납부회차)】) 8년차

☞ 민법상 '채권대위' 혹은 특별법에 따른 '대위신청'일 경우에만 작성
(대리인과는 다름)

(【감면사유】) ☞ 연차등록료 감면 대상자만 사유 기재

(【특약】)
【특허(등록)료】 ☞ 특허, 실용신안, 디자인의 연차등록료 산정기준 상이
【특허(등록)료】 252,000 원
(【등록면허세】)
【합계】

【수수료자동납부번호】 ☞ '수수료자동납부'를 신청한 경우에만 해당 계좌번호 기재
(【제출원인이 된 서류의 접수번호】) ☞ 등록료 보전의 경우에만 기재
(【회복신청】 ☞ 연차등록료의 추가납부기간이 경과하여 회복 신청을 하는 경우, 반드시 기재
【회복신청 원인】 □ 특허발명(등록고안, 등록디자인)의 특허(등록)권 회복
□ 정당한 사유로 소멸된 특허(등록)출원 및 특허(등록)권 회복
(【특허(등록)증 수령방법】 □ 전자문서 □ 방문수령(대전) □ 방문수령(서울) □ 우편수령
□ 방문수령(대전 송달함) □ 방문수령(서울 송달함)
(【특허(등록)증 수령인】)
(【성명】)
(【전자우편 번호】)
(【주소】 및 【우편번호】)

【특허(등록)료·수수료 및 등록면허세 납부사항정정신청】 ☞ 반환금이 발생한 서식의 접수번호를 기재
위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

납부자 김 동 욱 (서명 또는 인)
(대위신청인) (대리인) (서명 또는 인)

【첨부서류】 ☞ 기재요령 제13호 참조